

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 302/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน
จำกัด

โจทก์

นายบุญส่ง หงษ์มณี กับพวก

จำเลย

นายบุญส่ง หงษ์มณี จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา หากถูกบังคับคดีจะเป็นการยุ่งยากในภายหลัง โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 53)

สืบเนื่องจากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษายอมที่ให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี จำเลย
ที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลชั้นต้นขอให้เพิกถอนสัญญา
ประนีประนอมยอมความในคดีนี้แล้วปรากฏตามคดีหมายเลขดำที่ 3869/2531 ของ
ศาลชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีนี้ไว้เพื่อรอฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลข
ดำที่ 3869/2531 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292(2)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44,43)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

วิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(มานิตย จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ